

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA INVERSIÓN (CAFI) QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SEÑORA DULCE ANAHÍ VERYAN SALAMANCA, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "HOLDINGS ENTERPRISE ANEKLS, S.A.P.I. DE C.V.", EN LO SUCESIVO "EL TITULAR" Y POR OTRA PARTE EL SEÑOR PABLO JAVELLY CASTELAZO EN LOS SUCESIVO "EL ADMINISTRADOR", QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

1. Declaran "EL TITULAR" a través de su representante legal:

- a. Su representada es una persona moral constituida de conformidad con la legislación aplicable.
- b. Cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas, modificadas o restringidas.
- c. Es titular de los recursos económicos, en lo sucesivo "LOS RECURSOS", materia del presente contrato, en lo sucesivo "CAFI", los cuales provienen de aportaciones de sus socios o accionistas, y por actividades propias de la sociedad que representa, siendo los mismos de procedencia lícita.
- d. Tiene interés en otorgar en administración "LOS RECURSOS" para que se inviertan en diversos bienes y servicios, así como en diversas áreas de negocio, contemplados en el presente instrumento jurídico.

At

G

2. Declara "EL ADMINISTRADOR" por su propio derecho:

- a. Ser mexicano, mayor de edad, cuenta con capacidad de goce y ejercicio para la celebración del presente contrato.

- b. Asume la responsabilidad de administrar "LOS RECURSOS" e invertirlos con prudencia y diligencia en diversos bienes y servicios, así como en diversas áreas de negocio, contemplados en el presente instrumento jurídico; de acuerdo con lo anterior, niega expresamente realizar dicha actividad de manera profesional o habitual.

3. Declaran las partes:

- a. Se reconocen la personalidad con la que comparecen.
- b. Niegan la existencia de algún vicio de la voluntad que pueda afectar la validez del presente contrato.
- c. Es su voluntad celebrar el presente instrumento jurídico.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: En virtud del presente contrato, "**EL TITULAR**" otorga en administración "**LOS RECURSOS**" de los cuales es titular para que "**EL ADMINISTRADOR**" se encargue de resguardarlos e invertirlos en lo que, de manera enunciativa más no limitativa, se enumera a continuación:

G

- I. Todo tipo de bienes muebles para uso de oficina, habitacional, industrial, comercial, y general para cualquier tipo de actividad.
- II. Artículos suntuosos: piedras preciosas, oro, plata, cobre, joyas, alhajas, artículos ornamentales, obras artísticas y literarias, etc.
- III. Adquisición de todo tipo de bienes inmuebles y derechos reales.
- IV. Adquisición de créditos, siempre y cuando se compruebe la existencia y legalidad de los mismos.
- V. Compra de acciones, partes sociales o todo tipo de participaciones corporativas en sociedades (mercantiles, civiles) públicas o privadas.

41

- VI. Compra de todo tipo de bonos, certificados bursátiles, títulos de crédito o cualquier instrumento financiero.
- VII. Proyectos de negocio en cualquier área productiva o social, siempre y cuando se justifique su viabilidad y otorgue certeza para el retorno de la inversión.
- VIII. Realización de cualquier inversión y reinversión en general, aplicando criterios de prudencia, responsabilidad, certeza y viabilidad.
El importe de **"LOS RECURSOS"** en administración es de manera indeterminada, pudiéndose entregar en una exhibición o sucesivas.

"LOS RECURSOS" podrán ser invertidos en bienes ubicados en territorio nacional, o ubicados o provenientes del extranjero, cumpliendo para tales efectos las disposiciones legales aplicables.

SEGUNDA.- OBLIGACIONES DE "EL ADMINISTRADOR": **"EL ADMINISTRADOR"** tendrá, sin perjuicio de las demás contenidas en el presente contrato, las siguientes obligaciones:

- I. Administrar **"LOS RECURSOS"** de forma responsable, evitando en todo momento ponerlos en riesgo.
- II. Realizar inversiones apegadas a los criterios de prudencia, responsabilidad, certeza y viabilidad.
- III. Informar de inmediato a **"EL TITULAR"** cualquier menoscabo o daño que sufran **"LOS RECURSOS"** o el producto de las inversiones.
- IV. Proporcionar de inmediato a **"EL TITULAR"** la información o detalles que le solicite respecto del estado de la administración de **"LOS RECURSOS"** y de las inversiones realizadas.
- V. Realizar oportunamente las erogaciones necesarias para resguardar **"LOS RECURSOS"** y darles mantenimiento a los bienes adquiridos por concepto de inversión.
- VI. Vigilar en todo momento **"LOS RECURSOS"** y el producto de las inversiones, así como informar de inmediato a **"EL TITULAR"** respecto de cualquier acontecimiento que los ponga o pueda poner en riesgo.

At
G

TERCERA.- TRANSFERENCIA: “EL TITULAR” le transferirá o depositará “LOS RECURSOS” a “EL ADMINISTRADOR” en la cuenta bancaria que éste último designe.

“EL TITULAR” deberá informarle por cualquier medio, cuando menos con 24 veinticuatro horas de anticipación, a “EL ADMINISTRADOR” la realización de la transferencia o depósito de “LOS RECURSOS”.

CUARTA.- DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS: Para facilitar la administración de “LOS RECURSOS”, “EL TITULAR” los transferirá o depositará en la o las cuentas bancarias aperturadas a nombre de “EL ADMINISTRADOR”, quien podrá disponer de los mismos exclusivamente para los fines contenidos en el presente contrato.

“EL ADMINISTRADOR” tendrá todas las facultades de dueño en cuanto a la administración de “LOS RECURSOS” y la posesión de los bienes producto de las inversiones, y las inversiones mismas.

Cuando “EL ADMINISTRADOR” reintegre a “EL TITULAR” el total de los recursos recibidos en ejecución del presente contrato, las partes acuerdan que “EL ADMINISTRADOR” tendrá bajo su resguardo y administración los bienes adquiridos con el dinero producto de este instrumento legal. Las partes acordarán libremente los términos y condiciones de la administración de dichos bienes.

“EL ADMINISTRADOR” ejercerá el mandato de administración de “LOS RECURSOS” actuando a nombre propio, pero por cuenta de “EL TITULAR”, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

“EL ADMINISTRADOR” podrá suspender el ejercicio del mandato si para determinado acto le solicita a “EL TITULAR” su autorización expresa o ratificación, hasta en tanto reciba instrucciones precisas de éste último.

QUINTA.- INSTRUCCIONES: “EL TITULAR” podrá girarle instrucciones específicas en cualquier momento a “EL ADMINISTRADOR” ya sea de forma verbal, escrita o mediante el uso de cualquier herramienta tecnológica.

Para que “EL TITULAR” pueda reclamarle daños y perjuicios a “EL ADMINISTRADOR” con motivo de las instrucciones no acatadas en la forma y términos planteados, se requerirá que obren en cualquier medio de prueba fehaciente.

SEXTA.- REGISTRO E INFORMACIÓN DE LAS INVERSIONES: “EL ADMINISTRADOR” deberá llevar un registro y control periódico de las inversiones que realice a través de “LOS RECURSOS”.

Esta información deberá estar disponible en todo momento para su consulta por parte de “EL TITULAR”.

SÉPTIMA.- GUARDA, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN: “EL ADMINISTRADOR” tendrá en todo momento la obligación de la guarda, custodia y administración de “LOS RECURSOS” y de los bienes o productos provenientes de las inversiones por todo el tiempo en que permanezcan en su posesión.

Lo anterior aplica hasta en tanto “EL TITULAR” o quien acredite ser titular de los derechos del presente contrato, le soliciten o exijan a “EL ADMINISTRADOR” la devolución de “LOS RECURSOS” y de los bienes o productos de las inversiones.

OCTAVA.- CUOTA O COMISIÓN: Por concepto de cuota o comisión por la administración de “LOS RECURSOS”, “EL ADMINISTRADOR” le cobrará a “EL TITULAR” la comisión de \$4,500.00 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 0/100 M.N. mensuales, más el Impuesto al Valor Agregado, durante la

vigencia del presente contrato y hasta en tanto se devuelvan los **"LOS RECURSOS"** y bienes o productos de las inversiones.

La comisión no surtirá efectos a partir del momento en el que, sin justificación, **"EL ADMINISTRADOR"** se niegue a devolver **"LOS RECURSOS"** y los bienes o productos de las inversiones.

"EL ADMINISTRADOR" podrá cobrar el importe de su cuota o comisión de **"LOS RECURSOS"** que tenga en administración o del producto de las inversiones, salvo pacto expreso en contrario de **"EL TITULAR"**.

La cuota o comisión deberá pagarse al término de la vigencia del presente contrato, salvo prueba en contrario.

NOVENA.- REPORTES: **"EL ADMINISTRADOR"** deberá enviar a **"EL TITULAR"** reportes semestrales del estado que guarda la administración de **"LOS RECURSOS"** y de los bienes o productos de las inversiones. Los reportes podrán enviarse por escrito o a través de medios electrónicos.

"EL TITULAR" podrá solicitarle a **"EL ADMINISTRADOR"** que aclare o adicione lo que considere pertinente para conocer el estado preciso de la administración.

DÉCIMA.- REINVERSIÓN: **"EL ADMINISTRADOR"** podrá vender los bienes adquiridos mediante la disposición de **"LOS RECURSOS"** entregados en administración. Para tales efectos, en caso de que derivado de la operación se genere un ingreso gravable en los términos de las disposiciones fiscales, deberá informarle a **"EL TITULAR"** de dicho efecto fiscal para que proceda conforme a derecho corresponda, además de registrar dicha información en sus reportes.

"EL ADMINISTRADOR" podrá rentar los bienes y derechos generados con las inversiones, debiendo registrar dichas operaciones.

DÉCIMA PRIMERA.- GASTOS E IMPUESTOS: **"EL ADMINISTRADOR"** está facultado para realizar gastos a nombre y cuenta de **"EL TITULAR"** para cumplir con las obligaciones asumidas en el presente contrato.

Dentro de los gastos se incluye el pago de los impuestos que dieran lugar con motivo de la realización de las inversiones.

"EL ADMINISTRADOR" deberá registrar en sus informes los gastos realizados para su posterior consulta por parte de **"EL TITULAR"**.

DÉCIMA SEGUNDA.- VIGENCIA: El presente contrato tendrá una vigencia de 05 cinco años contados a partir de su celebración.

Las obligaciones pendientes de cumplimiento seguirán vigentes hasta su conclusión.

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN: Las partes podrán dar por rescindido en cualquier momento el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial, siempre y cuando se notifiquen el aviso de rescisión en un plazo no menor a 03 tres meses.

DÉCIMA CUARTA.- EFECTOS DE LA TERMINACIÓN: **"EL ADMINISTRADOR"** deberá devolver a **"EL TITULAR"** o al cesionario **"LOS RECURSOS"** que obren en su poder así como los bienes o derechos producto de las inversiones.

Los gastos que se generen por la devolución serán por cargo y cuenta de **"EL TITULAR"** o del cesionario.

“EL ADMINISTRADOR” deberá reembolsar a **“EL TITULAR”** o cesionario los recursos que haya utilizado sin justificación, más un interés moratorio mensual del 3%, hasta su completa devolución. Este plazo empezará a correr a partir de la realización del gasto injustificado.

En todo caso, respecto del importe de los bienes utilizados sin soporte documental de la inversión, **“EL ADMINISTRADOR”** podrá darle el siguiente tratamiento:

- a. Considerarlo como préstamo.
- b. Se dividirá el importe utilizado injustificadamente entre 60 sesenta.
- c. Se deberán pagar 60 sesenta mensualidades con una tasa de interés mensual del 3% tres por ciento.
- d. Interés moratorio del 2% dos por ciento mensual.
- e. Pena por incumplimiento de dos mensualidades, equivalente al 50% del adeudo.
- f. Vigencia del préstamo de 05 cinco años contado a partir de la terminación del presente contrato.

DÉCIMA QUINTA.- CESIÓN DE DERECHOS: Únicamente **“EL TITULAR”** podrá ceder los derechos consignados en el presente contrato y los derivados del mismo.

Para efectos de lo anterior, bastará que le notifique por cualquier medio a **“EL ADMINISTRADOR”** sobre la cesión de derechos, así como el nombre y domicilio del nuevo titular (cesionario).

No obstante lo anterior, **“EL ADMINISTRADOR”** deberá reconocer como titular a quien acredite tener dicha calidad.

Para efectos del presente contrato, y con motivo de la celebración de la cesión de derechos, cuando se haga referencia a **"EL TITULAR"** también se hace referencia al nuevo titular o cesionario, según corresponda.

DÉCIMA SEXTA.- DAÑOS Y PERJUICIOS: Las partes deberán responder por los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo del incumplimiento del presente contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENA CONVENCIONAL: En caso de que alguna de las partes incurra en daños y perjuicios en contra de la otra, se hará acreedora además a una pena equivalente al 30% treinta por ciento del total de "LOS RECURSOS" administrados durante la vigencia del presente contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- MODIFICACIONES: Las partes podrán modificar en cualquier momento los términos del presente contrato, siempre y cuando consten por escrito y estén firmadas por las mismas.

Se podrán realizar adiciones al presente instrumento legal las cuales se considerarán como anexos al mismo y deberán considerarse como partes de un mismo instrumento legal, para efectos de sus alcances, interpretación y ejecución.

DÉCIMA NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En caso de controversia, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que les pudiere corresponder por razón de su domicilio actual o cualquier otro domicilio futuro.

Leído por las partes y enteradas de su contenido y alcances legales, lo firman por triplicado para su constancia; en Guadalajara, Jalisco, 11 de septiembre de 2023.



**DULCE ANAHÍ VERYAN
SALAMANCA
EN REPRESENTACIÓN DE
HOLDINGS ENTERPRISE
ANEKLS, S.A.P.I, DE C.V.
"EL TITULAR"**



**PABLO JAVELLY CASTELAZO
"EL ADMINISTRADOR"**

"TESTIGO"

"TESTIGO"